Hi Coffer 표준 이용약관 (TOS) -008

기준 2026-10-28 17:16 · 작성 클로 · 확정 김수환 대표(16:29~17:15) · 제정 기준: Hi Coffer 이용약관 제정 기준 (TSB) -002(8개 자료 중 가장 엄격한 기준) · 상위: 약관의 규제에 관한 법률 · 공정거래위원회 전자상거래 표준약관 골격 · 이 약관은 HIVEN이 자체 제정한 표준 이용약관이며 공정거래위원회 표준약관이 아닙니다 · 성격: 법+규제의 고정 테두리(유동 사항은 제품설명서, 사용 방법은 사용자취급설명서) · 법령 우선순위: 개인정보 보호법(전부 수용) > 의료법(대부분 수용) > 전자상거래법 > 전자금융거래법(여신전문금융업법 병기) > 정보통신망법 > 전기통신사업법 > 약관법 > 민법(분쟁 최다 — 근거 최소화) · 범위 원칙: 법·규제 테두리 안에서 처음부터 넓게 ·규제 테두리 안에서 처음부터 넓게 — 약관법·전자상거래법(2025-02-14 시행령 구독 규정)·콘텐츠이용자보호지침·개인정보 보호법(최우선)·정보통신망법·전기통신사업법·전자금융거래법·여신전문금융업법·민법·할부거래법·의료법·신용정보법·공공기록물법·저작권법·소비자기본법 · 근거: 참고자료 목록 (REF) -003 · 기초판(계속 갱신, 완벽할 수 없음) · 법률 검토 전

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 약관은 주식회사 HIVEN(이하 "회사")이 제공하는 Hi Coffer 디지털 금고 서비스(이하 "서비스")의 이용 조건과 절차, 회사와 이용자의 권리·의무 및 책임을 정합니다.

제2조 (정의)

1. "서비스": 이용자가 자신의 컴퓨터에 설치한 Hi Coffer 프로그램으로 자기 파일을 분류·보관·잠금하는 구독형 디지털 금고
2. "이용자": 이 약관에 동의하고 본인 명의 결제 수단으로 구독 계약을 맺은 만 19세 이상의 사람
3. "디지털 자산": 이용자의 개인 파일(문서·사진 등). 가상자산·금융자산이 아님
4. "디지털 금고 키(열쇠)": 보관 파일을 여는 코드. 이용자(또는 권한자)에게만 발급되며 회사는 보관하지 않음
5. "지정인": 이용자가 사후 열람을 위해 미리 정한 사람(최대 5명)
6. "권한자": 의사능력이 충분하지 않은 분을 위한 후견인·임의후견인·공증 위임 수임인·지정자
7. "이용료(구독료)": 서비스 이용권의 대가. 회사가 파일을 맡아 두는 보관료가 아님
8. "수수료": 권한자 요청에 따른 대행 용역의 대가

제3조 (약관의 명시·설명·개정)

1. 회사는 이 약관을 서비스 화면과 hicoffer.ai에 게시하고, 중요한 내용은 가입 화면에서 따로 설명합니다. 가입 화면에는 "표준 이용약관을 반드시 읽어 보시기 바랍니다."라는 안내를 둡니다.
2. 약관을 바꿀 때는 적용일 7일 전(이용자에게 불리한 변경은 30일 전)부터 알리며, 중대한 변경은 전자우편으로 개별 통지합니다.
3. 변경에 동의한 것으로 보는 경우에는 그 효과를 미리 분명히 알리며, 이용자는 변경에 동의하지 않으면 위약금 없이 해지할 수 있습니다.

제4조 (약관 외 준칙·문서 위계)

1. 이 약관에 없는 사항은 관계 법령과 상관례를 따릅니다.
2. 서비스의 기능·요금·운영환경·버전·연계 서비스 등 세부 사항은 제품설명서에 따르고, 사용 방법은 사용자취급설명서에 따릅니다. 두 설명서가 이 약관과 다르면 이 약관이 우선합니다.
3. 회사와 이용자가 따로 합의한 개별 약정은 이 약관보다 우선합니다.

제2장 이용 계약

제5조 (이용자 자격)

1. 서비스는 만 19세 이상 성년이 본인 명의 결제 수단으로만 이용할 수 있습니다.
2. 만 19세 미만은 소득·카드 보유 여부와 관계없이 이용할 수 없습니다.

3. 가족카드 등 타인의 신용에 연동된 결제 수단은 이용할 수 없습니다.
4. 회사는 이용자를 결제 카드 식별값으로만 구분하며 주민등록번호 등 고유식별정보를 수집하지 않습니다.

제6조 (이용 신청·승낙·거절)

1. 이용 계약은 이용자가 이 약관에 동의하고 온라인 결제를 마친 때 성립합니다. 회사는 방문·현장에서 계약하거나 결제를 받지 않습니다.
2. 회사는 제5조에 맞지 않거나, 이 약관 위반으로 해지된 이력이 있거나, 타인 명의를 쓴 경우 승낙하지 않거나 취소할 수 있습니다.

제7조 (이용자 정보 변경)

이용자는 연락처 등 정보가 바뀌면 지체 없이 고쳐야 하며, 고치지 않아 생긴 불이익은 이용자가 부담합니다.

제3장 서비스

제8조 (서비스 제공과 회사의 의무)

1. 회사는 프로그램·갱신·사용 안내를 제공하고, 침해사고가 생기면 지체 없이 알리고 대응합니다.
2. 보관 파일과 열쇠는 이용자 컴퓨터에만 있으며 회사 서버에 보관하지 않습니다.
3. 회사는 보관 파일의 내용을 열람·수집·판단하지 않으며, 파일과 디지털 금고 키에 접근하거나 이를 복구·재설정할 수단을 갖지 않습니다.

제9조 (데이터 범위)

1. 이용자는 본인이 정당하게 가진 파일만 보관합니다.
2. 회사는 금융·신용 데이터를 수집하거나 외부 기관과 연계하지 않습니다.
3. 회사는 의료 데이터를 수령·위임·대행하지 않으며, 건강 정보 등 민감정보를 처리하지 않습니다.

제10조 (서비스 변경·중단·종료)

1. 회사는 점검·장애·불가항력이 있으면 서비스를 일시 중단할 수 있으며 미리(불가피하면 사후에) 알립니다.
2. 서비스를 종료할 때는 3개월 전에 알리고, 종료 후에도 이용자가 잠긴 파일을 꺼낼 수 있도록 열기 기능을 유지합니다.

제4장 요금

제11조 (이용료·결제)

1. 이용료와 결제 주기는 제품설명서와 서비스 화면에 게시합니다. 이용료 변경은 다음 결제 주기부터 30일 전 고지 후 적용합니다.
2. 정기 결제는 결제일 전에 알리고, 이용자는 언제든 해지할 수 있습니다.
3. 회사는 연 1회 이상 구독·결제 내역을 알립니다.
4. 결제와 관련한 사항은 전자금융거래 기본약관 기준을 따릅니다.

제11조의2 (구독 서비스)

1. 서비스는 정기 결제 방식의 구독 서비스이며, 구독 기간이 끝나면 같은 조건으로 자동 갱신됩니다. 회사는 갱신 결제 전에 결제일·금액·해지 방법을 알립니다.
2. 무료 이용 기간이 유료로 바뀌거나 구독료가 오를 때는 30일 전까지 이용자의 동의를 받고 철회(해지) 방법을 알립니다. 동의하지 않으면 유료 전환·인상분은 적용되지 않습니다.
3. 해지는 가입과 같은 방법·같은 화면 단계 이내로 할 수 있게 하며, 해지를 어렵게 하거나 숨기는 화면 구성(다크패턴)을 쓰지 않습니다.
4. 중도 해지 시 이미 쓴 기간을 뺀 남은 기간 이용료를 돌려드리며, 결제 주기(월·연)만을 이유로 환급 기준을 달리하지 않습니다.

5. 구독 중 결제 수단이 만료·정지되면 회사는 알린 뒤 일정 기간 이용을 유지하고, 그래도 결제되지 않으면 제16조③에 따릅니다.

제12조 (청약철회·환급·위약금)

1. 이용자는 계약일부터 14일 이내에 청약을 철회할 수 있습니다.
2. 회사는 철회·해지 시 3영업일 이내에 환급하며, 지연하면 지연배상금을 더합니다.
3. 위약금은 회사의 실제 손실을 넘지 않으며, 회사 사유로 해지하는 경우 위약금은 없습니다.
4. 과오금은 결제 수단으로 돌려드립니다.

제5장 이용자의 의무

제13조 (금지 행위)

이용자는 다음 행위를 해서는 안 되며, 이를 위반하면 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있습니다. 1. 타인의 형사사건 증거를 숨기거나 없애기 위한 이용 2. 법령이 금지하는 정보의 보관·유통 3. 타인의 장치에 무단 설치, 타인의 파일 무단 보관 4. 악성 프로그램 보관·유포 5. 공공기관 기록물을 권한 없이 반출해 보관 6. 타인 명의·가족카드 결제, 만 19세 미만의 이용 7. 프로그램 변조·역분석·무단 복제 배포

제14조 (디지털 금고 키와 이용자 책임)

1. 이용자는 디지털 금고 키를 타인에게 양도·대여·매매하거나 알려서는 안 됩니다.
2. 키의 보관·관리 책임은 이용자(또는 권한자)에게 있으며, 회사는 키를 보관하지 않으므로 대신 열 수 없습니다.
3. 키 양도·유출·분실로 생긴 손해는 이용자가 부담합니다. 사후 열람이 필요하면 키를 넘기지 않고 지정인 제도를 이용합니다.
4. 보관 파일의 내용과 이용 목적에 대한 책임은 이용자에게 있습니다.

제6장 해지·이용 제한

제15조 (이용자의 해지)

이용자는 언제든 서비스 화면에서 해지할 수 있습니다. 해지 후에도 파일은 이용자 컴퓨터에 남고 이용자 키로 열 수 있습니다.

제16조 (회사의 해지·이용 정지)

1. 회사는 제13조 위반을 신고·통지 등으로 알게 되면 이용을 정지하거나 해지할 수 있습니다.
2. 그 밖의 회사 사유로 해지할 때는 1개월 전에 알립니다.
3. 이용료 연체로 해지할 때는 14일 이상 기간을 정해 먼저 알립니다.
4. 회사는 법원 영장 등 적법한 절차에 따른 요청에 응하며, 회사가 가진 것은 결제·구독 기록뿐입니다.

제7장 개인정보 보호 (최우선 — 카드 데이터로 이용자를 식별하므로)

제17조 (기본 원칙)

1. 회사는 「개인정보 보호법」을 이 약관의 다른 어떤 조항보다 우선하여 지킵니다.
2. 회사는 이용자를 결제 카드 식별값으로만 구분하며, 그 식별에 필요한 최소한의 정보만 처리합니다.
3. 자세한 내용은 개인정보처리방침에 따르며, 처리방침은 서비스 화면과 hicoffer.ai에 게시합니다.

제17조의2 (수집 항목·목적·보유 기간)

구분	항목	목적	보유 기간
필수	결제 식별값(결제대행사 발급 키), 카드사명·카드번호 일부(마스킹)	이용자 식별·구독 결제	해지 후 법정 보존 기간까지
필수	전자우편	결제·약관 변경·유출 통지	해지 시 파기
필수	성년 확인 결과(예/아니오)	만 19세 이상 확인	해지 시 파기
대행 시	권한자 확인 사실(증명서 종류·확인 일시)	권한자 경유 계약	계약 종료 시 파기
수집 안 함	주민등록번호 등 고유식별정보, 건강 정보 등 민감정보, 전체 카드번호·유효기간·CVC, 보관 파일 내용, 디지털 금고 키	—	—

회사는 위 목적 외로 이용하지 않으며, 목적이 바뀌면 다시 동의를 받습니다.

제17조의3 (카드 정보 처리)

1. 전체 카드번호·유효기간·CVC는 회사가 받거나 저장하지 않으며, 결제대행사(PG)가 처리합니다.
2. 회사는 결제대행사가 발급한 결제 식별값(빌링키 등)만 보관해 정기 결제와 이용자 식별에 씁니다.
3. 결제대행사에 대한 처리 위탁 내용(수탁자·위탁 업무)은 개인정보처리방침에 공개합니다.

제17조의4 (제3자 제공 금지)

회사는 이용자의 동의나 법률의 특별한 규정(법원 영장 등) 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

제17조의5 (이용자의 권리)

이용자는 언제든 자신의 개인정보 열람·정정·삭제·처리 정지와 동의 철회를 요구할 수 있으며, 회사는 지체 없이 조치합니다. 다만 전자상거래법 등 법령상 보존 대상은 보존 기간 동안 따로 보관합니다.

제17조의6 (파기)

보유 기간이 끝나거나 목적을 달성한 정보는 지체 없이 복구할 수 없는 방법으로 파기합니다.

제17조의7 (안전성 확보)

회사는 결제 식별값과 전자우편을 암호화해 보관하고, 접근 권한을 최소 인원으로 제한하며, 접근 기록을 남깁니다.

제17조의8 (유출 통지·배상)

1. 개인정보가 유출되었거나 유출되었을 가능성이 있으면, 회사는 알게 된 때부터 72시간 이내에 이용자에게 유출 항목·시점·경위·대응 방법·피해 구제 절차와 손해배상 등 이용자의 권리와 행사 방법을 알리고, 관계 기관에 신고하며 피해를 줄이는 조치를 합니다.
2. 회사 책임으로 생긴 유출 피해는 회사가 배상하며, 이를 일괄 면책하지 않습니다.

제17조의9 (개인정보 보호책임자)

회사는 개인정보 보호책임자를 지정하고, 연락처는 개인정보처리방침에 공개합니다(문의: contact@hiven.co.kr).

제8장 특수 조항

제18조 (대행)

1. 의사능력이 충분하지 않은 분을 위한 이용은 권한자가 본인 명의 결제 수단으로 계약한 경우에만 제공합니다.
2. 권한자 자격은 후견등기사항증명서 또는 공증 위임장으로 확인하며, 확인 사실만 기록합니다.
3. 계약·결제·서류·키 전달은 모두 권한자에게만 하며, 회사는 이용 대상자 본인과 직접 계약하거나 방문하지 않습니다.
4. 권한자가 요청하면 권한자 입회 아래 설치 안내만을 위해 방문할 수 있고(수수료는 제품설명서에 따름), 회사 직원은 파일 내용과 키를 다루지 않습니다.

제19조 (사후 승계)

이용자는 지정인을 최대 5명까지 정할 수 있고, 지정인은 지정인 키와 사망 사실 증빙을 함께 갖추어 파일을 엽니다. 상속 등 사후 절차는 법정 절차를 따르며 회사는 승계 여부를 판단하지 않습니다.

제20조 (기관 이용)

공공기관 등의 도입은 별도 계약으로 정합니다. 기록물 관리의 주체는 해당 기관이며 회사는 계약 범위의 수탁자로서 의무를 집니다.

제21조 (계약 이전)

회사가 사업을 양도할 때는 이용자에게 설명하고 동의를 받으며, 동의하지 않는 이용자는 위약금 없이 해지할 수 있습니다.

제9장 책임

제22조 (손해배상·면책)

1. HIVEN은 HIVEN의 고의 또는 중대한 과실로 이용자에게 손해를 끼친 경우 배상하며, 이 조의 면책은 그 경우에 적용하지 않습니다.
2. 다음 각 호에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
3. 사용자의 부주의한 보관·방치·양도·공유 등 사용자의 관리 영역에서 발생한 디지털 금고 키의 분실·손실·유출 및 그로 인한 모든 손해에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
4. 사용자 컴퓨터·저장 매체의 고장·분실·도난·초기화·교체 등 사용자의 관리 영역에서 발생한 파일의 손실 및 그로 인한 모든 손해에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
5. 사용자가 보관한 파일의 내용·출처·이용 목적 및 그로 인해 발생한 모든 법적 책임에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
6. 사용자의 금지 행위(이용약관 제13조) 및 그로 인해 발생한 모든 손해와 법적 책임에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
7. 사용자가 금고 폴더·원장 파일을 직접 옮기거나 지우거나 고쳐서 발생한 손실 및 그로 인한 모든 손해에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
8. 지원하지 않는 운영환경에서의 사용, 사용자 임의의 프로그램 변조 등으로 발생한 문제에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
9. 사용자가 승인해 실행한 AI 제안·정리 조치의 결과에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
10. 사용자가 연락처를 변경하지 않아 발생한 통지 누락 등 불이익에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
11. 지정인·권한자·상속인 등 사용자 주변인 사이의 분쟁에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
12. 천재지변·전쟁·정전·통신 장애 등 HIVEN이 통제할 수 없는 사유로 발생한 손해에 대해 HIVEN은 책임을 지지 않습니다.
13. HIVEN은 개인정보 유출 등 HIVEN 책임 사고를 일괄 면책하지 않으며, 배상액에 고정 상한을 두지 않습니다.

제10장 기타

제23조 (지식재산권)

프로그램·Hi DAM 분류 체계·문서 양식의 권리는 회사에 있으며, 이용자는 이용권만 가집니다.

제24조 (통지)

회사는 이용자가 등록한 전자우편 또는 서비스 화면으로 알립니다.

제25조 (분쟁 해결)

1. 이용자는 contact@hiven.co.kr로 불만·분쟁을 접수할 수 있으며, 회사는 지체 없이 처리 결과를 알립니다.
2. 이용자는 한국소비자원 등 분쟁조정기관에 조정을 신청할 수 있습니다.
3. 이 약관에 관한 분쟁은 대한민국 법을 따르며, 관할 법원은 「민사소송법」에 따릅니다. 회사는 이용자의 소송 제기 기간을 법령보다 짧게 제한하지 않습니다.

별표 — 제공하지 않는 서비스와 법적 근거

고객 요청	답변	근거
병원 기록을 가져와 넣어 주세요	해 드릴 수 없습니다	의료법, 규제샌드박스 부재 — 해당 서비스 미제공 중(제9조③)
금융 정보를 연동해 주세요	해 드릴 수 없습니다	신용정보법 — 마이데이터 허가 대상(제9조②)
열쇠를 잃었으니 대신 열어 주세요	해 드릴 수 없습니다	회사는 키를 보관하지 않음(제14조)
미성년자 이름으로 가입하게 해 주세요	해 드릴 수 없습니다	민법 미성년자 계약 취소권(제5조)
부모님을 직접 찾아가 계약해 주세요	해 드릴 수 없습니다	후견·위임 법리(제18조)
가족 파일을 열어 보게 해 주세요	해 드릴 수 없습니다	개인정보·상속 법정 절차(제19조)
안에 뭐가 들었는지 확인·복구해 주세요	해 드릴 수 없습니다	회사 내용 비관여(제8조③)
가족카드로 결제하게 해 주세요	해 드릴 수 없습니다	본인 명의 원칙(제5조③)

부칙

1. 이 약관은 서비스 개시일부터 시행합니다.
2. 의료 데이터 연계는 규제샌드박스 대상 지정·실증특례 승인 또는 의료법 개정이 있을 때 별도 약관으로 정합니다.
3. 회사가 파일을 맡아 보관하는 서비스(클라우드형)를 열 때는 보관료·보관 책임을 별도 약관으로 정합니다.

문의: contact@hiven.co.kr